루리 줍줍 · 응모·실무 가이드

주차장 접촉사고 과실·책임과 처리 순서

루리 줍줍이 정리한 글



주차장 접촉사고 과실·책임과 처리 순서

루리

주차장 사고의 과실비율은 손해보험협회 과실비율 포털의 인정기준을 참고해 정해지고, 주차장법은 관리자의 관리 책임을 따로 정해요. 사고 직후에는 증거를 남기고 인적사항을 교환한 뒤 보험사에 알리세요.

주차장 사고의 과실비율은 손해보험협회 과실비율 포털의 인정기준을 참고해 정해지고, 주차장법은 관리자의 관리 책임을 따로 정해요. 사고 직후에는 증거를 남기고 인적사항을 교환한 뒤 보험사에 알리세요.

> 손해보험협회 자동차사고 과실비율 분쟁심의위원회 포털, 도로교통법, 주차장법 조문(국가법령정보센터)을 정리한 일반 설명이에요. 개별 사고의 비율은 상황에 따라 달라요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요.

1 1. 기본 정보

항목	내용
과실비율 기준	손해보험협회 과실비율 인정기준(참고 기준)
노면표시 없는 주차장 교차 진입	기본 50:50 (포털 도표 20)
수정 요소	좁은 통로 주행 +10%, 일시정지 등 위반 +10%, 현저한 과실 +10%, 중과실 +20%
주차장 시설 책임	주차장법 제10조의2·제17조
도로 해당 여부	도로교통법 제2조 정의에 따라 판단

2 2. 과실비율은 이렇게 봐요

- 포털의 도표는 사고 유형별 기본 비율에 수정 요소를 더하고 빼는 방식이에요.
- 노면표시가 없거나 매우 좁은 주차장의 교차 진입은 양쪽 모두 상대 통행을 예상할 의무가 있어 기본 50:50이에요.
- 포털 해설은 주차장이 주차를 위한 전·후진이 당연히 예상되는 곳이라는 점을 반영한다고 설명해요.
- 같은 유형이라도 속도, 충돌 부위, 블랙박스 영상에 따라 달라져요.
- 법원 판결이 있으면 판결이 우선해요.

3 3. 주차장 관리자의 책임

- 주차장법은 노외주차장관리자가 주차장 이용자의 안전과 시설의 적정한 유지관리를 위해 노력하도록 정해요(제17조 제1항).
- 노외주차장관리자는 주차된 자동차의 보관에 관해 선량한 관리자의 주의의무를 다했음을 증명하지 못하면 멸실·훼손 손해배상 책임을 면하지 못해요(제17조 제3항). 노상주차장도 비슷한 규정이 있어요(제10조의2).
- 접촉사고 자체의 과실을 주차장법이 직접 정하지는 않아요. 시설 결함 때문에 사고가 났는지는 별도로 **공식 확인**이 필요해요.

4 4. 처리 순서

1. 차를 안전한 곳에 세우고 다친 사람이 있으면 119에 신고하세요.
2. 양쪽 차량 위치, 번호판, 파손 부위를 사진으로 남기세요.
3. 성명·전화번호·주소 등 인적사항을 교환하세요(도로교통법 제54조 제1항).
4. 블랙박스 영상을 보존하고 주차장 CCTV는 관리 사무소에 보관을 요청하세요.
5. 각자 보험사에 사고를 접수하세요.
6. 비율에 이견이 있으면 보험사를 통해 과실비율 분쟁심의 절차를 문의하세요.

5 5. 흔한 실수

- 현장 사진 없이 차를 먼저 옮기는 것
- 연락처만 받고 차량번호를 확인하지 않는 것
- 「주차장이니 다 반반」이라고 단정하는 것
- 관리 사무소에 CCTV 보관 요청을 미루는 것

6 6. 가상 예시

G씨(가상)가 노면표시 없는 좁은 지하주차장에서 직진하다 교차 진입한 차와 접촉했다면, 기본은 50:50에서 시작해요. 통로 폭과 일시정지 여부 등으로 비율이 달라질 수 있어요.

7 체크리스트

- [ ] 부상자 여부를 확인했다

- 차량 위치·파손 사진을 찍었다
- 인적사항을 교환했다
- CCTV 보관을 요청했다
- 보험사에 접수했다

8 용어 정리

- **과실비율:** 사고 책임을 양쪽에 나누는 비율이에요.
- **수정 요소:** 기본 비율에 더하거나 빼는 사정이에요.
- **노외주차장:** 도로 밖에 설치된 주차장이에요.
- **분쟁심의:** 보험사 간 비율 이견을 심의하는 절차예요.

9 자주 묻는 질문

Q. 경찰이 과실을 정해 주나요?

A. 경찰은 도로교통법 위반 여부를 조사해요. 민사상 비율은 보험사 협의가 보통이므로 가입 보험사에 확인하세요.

Q. 아파트 단지 주차장은 어떻게 되나요?

A. 도로교통법상 도로에 해당하는지 여부가 달라질 수 있어요. 이 글에서는 확정하지 않았으니 **공식 확인**하세요.

10 근거로 삼은 공식 출처

- 손해보험협회 과실비율 포털 도표 20(주차장 교차 진입): https://accident.knia.or.kr/special-content?chartNo=20 (https://accident.knia.or.kr/special-content?chartNo=20)
- 손해보험협회 과실비율 인정기준 목록: https://accident.knia.or.kr/standard (https://accident.knia.or.kr/standard)
- 주차장법(제10조의2, 제17조): https://www.law.go.kr/법령/주차장법 (https://www.law.go.kr/법령/주차장법)
- 도로교통법(제2조, 제54조): https://www.law.go.kr/법령/도로교통법 (https://www.law.go.kr/법령/도로교통법)
- 출차 차량 대 통로 차량 도표 등 다른 도표의 비율: 이 글에서 확인하지 못함

공유 공유하기 카카오톡 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

다른 고민 보기 · 루리에게 추천 상담 받기

11 마감 임박 공모전

출처: 루리의 줍줍(sungprofile.cloud) · 최신 내용은 사이트에서 확인하세요.